CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

Pelo presente instrumento de promessa de compra e venda de imóvel, tendo como partes entre si justas e contratadas, de um lado como **PROMITENTES VENDEDORES: CARLOS EDUARDO VERCESI**, brasileiro, capaz, viúvo conforme Certidão de Casamento com Averbação de Óbito apresentada, e que declara não possuir vinculo que configure união estável, zootecnista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1518257-1 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 433.821.939-49, residente e domiciliado na Avenida Guedner, nº 521, Apto 2601, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná; **CARLOS ROBERTO VERCESI**, brasileiro, capaz, representante comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 1585519-3 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 397.422.109-34, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens em 21/03/1981 com **Rita de Cassia Pinheiro Vercesi**, brasileira, capaz, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 1.651.657-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 695.900.449-72 (comparecendo neste ato como Anuente), residente e domiciliado na Avenida XV de Novembro, nº 917, Apto 52, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná; **PROMISSÁRIA COMPRADORA: INGRID LOUISE PEREIRA LOHMANN**, brasileira, capaz, solteira conforme Certidão de Nascimento apresentada, e que declara não possuir vinculo que configure união estável, portadora da cédula de identidade RG nº 488533521 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 324.784.928-90, residente e domiciliada na Rua Visconde de Nassau, nº 650, Apto 1001, Torre A, Zona 07, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná; obrigam-se as partes na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: OS PROMITENTES VENDEDORES são senhores e legítimos proprietários do seguinte imóvel: **Apartamento nº 201 (duzentos e um), Tipo 1-A, com área privativa de 93,4138 metros quadrados e área total de 110,2745 metros quadrados, situado no EDIFÍCIO LEONARDO DA VINCI, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná**, dentro das divisas, metragens e confrontações devidamente descritas na matrícula 9.888 da 4º Serventia Registral da Comarca de Maringá, havido conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada no Tabelionato de Notas desta Comarca de Maringá/PR. ***Cadastro Municipal na Prefeitura de Maringá sob nº 1108411.***

Parágrafo Primeiro: É de conhecimento e aceite da PROMISSÁRIA COMPRADORA que a Escritura Pública de Inventário e Partilha está sendo retificada pelo Tabelionato de Notas de Maringá/PR, e os PROMITENTES VENDEDORES possuem o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados desta data para finalizar a correção e averbá-la junto ao 4º Registro de Imóveis na Matrícula sob nº 9.888.

Parágrafo Segundo: OS PROMITENTES VENDEDORES declaram sob pena de responsabilidade civil e criminal que o imóvel acima descrito se encontra completamente livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão ou outros ônus incidentes sobre o mesmo, e ainda que se encontre quite de todos os impostos e taxas;

Rua Francisco Glicério, 108– Maringá – PR Cep: 87030-050, Fone: (44) 99900-6335

Parágrafo Terceiro: OS PROMITENTES VENDEDORES obrigam-se a apresentar a PROMISSÁRIA COMPRADORA no ato de lavratura da escritura pública de compra e venda seu título de propriedade, as certidões negativas de praxe e as quitações fiscais de todos os impostos e taxas, correndo por conta da PROMISSÁRIA COMPRADORA as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão de propriedade;

Parágrafo Quarto: OS PROMITENTES VENDEDORES declaram que detém a posse direta, livre e desembaraçada do imóvel, sem nenhuma contestação, turbação ou esbulho, quer dos vizinhos confrontantes, quer de quem seja;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: OS PROMITENTES VENDEDORES prometem vender o imóvel descrito na **Cláusula Primeira,** em caráter irrevogável e irretratável a PROMISSÁRIA COMPRADORA, pelo preço certo e previamente convencionado de **R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais)**, que serão pagos da seguinte forma:

a) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pagos neste ato, em moeda corrente e legal do país, por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED, Banco do Brasil, Agência 4768-6, Conta Conjunta 7.798-4, constando como titulares **Carlos Eduardo Vercesi, CPF: 433.821.939-49** e **Ingrid Louise Pereira Lohmann, CPF: 324.784.928-90**. Servindo de quitação o demonstrativo de transferência em conta sujeito à efetiva compensação; é de conhecimento e aceite das Partes contratantes que o valor aqui descrito será transferido aos Promitentes Vendedores mediante apresentação da Matrícula Atualizada do Imóvel.

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos na data de assinatura do Contrato de Financiamento junto à Instituição Bancária, em moeda corrente e legal do país, por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no Banco do Brasil, Agência 4768-6, Conta Corrente 115908-9, constando como titular **Carlos Eduardo Vercesi, CPF: 433.821.939-49** e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no Banco Itaú, Agência 0113, Conta Poupança 29819-4/500, constando como titular **Carlos Roberto Vercesi, CPF: 397.422.109-34.** Servindo de quitação o demonstrativo de transferência em conta sujeito à efetiva compensação;

c) R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), que serão pagos em moeda corrente e legal do país, no prazo máximo de 90 dias contados desta data após a liberação do financiamento requerido junto a Instituição Bancária, mediante depósito feito pelo referido banco na conta bancária de titularidade dos PROMITENTES VENDEDORES.

Parágrafo Primeiro: Excluem-se as partes de **quaisquer responsabilidades cíveis e penais**, na hipótese de ato ou fato alheio à vontade das partes, como a não aprovação do imóvel como garantia fiduciária, falta de recurso (agente financeiro) para a conclusão do processo, ou ainda a avaliação do imóvel inferior ao necessário, resultando na não aprovação do financiamento bancário necessário para a conclusão da transação, este contrato será rescindido de pleno direito, sem que qualquer das partes incorra em penalidades ou indenizações, desde que o fato seja devidamente comprovado. **Sendo que os valores até então**

Rua Francisco Glicério, 108– Maringá – PR Cep: 87030-050, Fone: (44) 99900-6335

efetuados, deverão ser devolvidos sem acréscimos ou juros em até (15) dias após a constatação do fato;

Parágrafo Segundo: Obrigam-se as partes – **Carlos Eduardo Vercesi** e **Ingrid Louise Pereira Lohmann**, com anuência concordância do Promitente Vendedor (Carlos Roberto) que, mediante apresentação da Matrícula Atualizada, deverão realizar a transferência do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no prazo máximo de 03 (três) dias para conta indicada pelo PROMITENTE VENDEDOR, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para parte que se negar realizar a assinatura junto à Instituição Bancária para transferência do valor aqui mencionado.

Parágrafo Terceiro: Será pago pelos PROMITENTES VENDEDORES à Imobiliária Dubai Imóveis – MENEGHIN e GUERLLES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.810.586/0001-52, CRECI/PR nº 5081-J, em moeda corrente e legal do país, por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED Banco Itaú, Agência 0932, Conta Corrente 06537-8 ou Chave Pix 17810586000152 o valor de R$ 13.520,00 (treze mil quinhentos e vinte reais) a título de comissão, referente à intermediação da presente negociação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Obrigam-se os PROMITENTES VENDEDORES, a liquidar todas as dívidas e/ou quaisquer ônus incidentes sobre o imóvel objeto do presente contrato, devendo, assim, entregá-lo livre e desembaraçado, ficando assegurado a PROMISSÁRIA COMPRADORA que esta não arcará com dívidas e/ou quaisquer ônus passados que venham a serem apuradas, principalmente dívidas com IPTU, Conta de Energia Elétrica, Água, Saneamento Básico e Condomínio etc.;

CLÁUSULA QUARTA: A partir da data do recebimento da posse direta do imóvel, que se dará na data de assinatura do Contrato de Financiamento junto à Instituição Financeira, caberá a PROMISSÁRIA COMPRADORA o pagamento das taxas e tributos municipais, estaduais e federais que a partir de então passem a incidir sobre o imóvel;

CLÁUSULA QUINTA: Correrão por conta da PROMISSÁRIA COMPRADORA todas as despesas que se tornarem devidas para a transferência do imóvel para a sua titularidade, inclusive ITBI, despesas de cartório, certidões, registro ou quaisquer outros, ônus, despesas ou tributos;

CLÁUSULA SEXTA: OS PROMITENTES VENDEDORES declaram não existirem servidões ativas ou passivas sobre o imóvel objeto do presente contrato, bem como ônus reais ou quaisquer restrições ao direito de propriedade;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato fica estipulada multa moratória de 2% sobre o valor da avença, a cargo da parte inadimplente, em favor da parte inocente, além de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM-FGV, ou outro que o substitua;

Parágrafo Único: Fica estipulada para o caso de inadimplemento total das obrigações ora assumida pelas partes ou desfazimento do presente negócio a pena convencional no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da avença, sem prejuízo de que a parte

Rua Francisco Glicério, 108– Maringá – PR Cep: 87030-050, Fone: (44) 99900-6335

prejudicada seja ressarcida em suas perdas, (entre elas valor pago relativo à comissão de vendas), devidamente acrescida das despesas necessárias para sua cobrança, nelas compreendidos honorários advocatícios;

CLÁUSULA OITAVA: As partes firmam o presente instrumento particular em condições de igualdade, centrando as tratativas nos princípios da probidade e boa-fé, as quais deverão ser guardadas em toda a vigência, na forma do art. 422 do Código civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), não podendo assim, qualquer delas alegar ignorância, vício, dolo, coação ou má-fé com o intuito de ver contaminada a relação contratual, eis que não se trata de contrato de adesão, mas sim, disposição de vontade mútua;

CLÁUSULA NONA: Respondem os PROMITENTES VENDEDORES pela evicção de direitos, na forma da lei;

CLÁUSULA DÉCIMA: Na hipótese de qualquer cláusula, disposição ou termo do presente contrato vir a ser declarado judicialmente nulo ou inexequível, permanecerão em pleno vigor todas as demais disposições não inquinadas de nulidade ou não declaradas inexequíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Este contrato, cujos termos e condições expressam fielmente a vontade das partes, substitui todo e qualquer entendimento anterior havido entre elas, podendo, doravante, ser modificado somente pela assinatura conjunta, por meio de "aditivos contratuais".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato é obrigatório para as partes contratantes, seus herdeiros, meeiros e sucessores legais, não podendo haver arrependimento, sendo elaborado em caráter irrevogável e irretratável;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, os contratantes declaram concordar que os dados fornecidos pelos mesmos serão acessados, utilizados e tratados, eletrônica e manualmente, pela empresa Imobiliária Dubai Imóveis – MENEGHIN e GUERLLES LTDA ME por seus prepostos, com a finalidade de atingir o objetivo da presente contratação (elaboração do contrato de compra e venda). Dessa forma, os dados permanecerão armazenados até o encerramento das obrigações contratuais. A empresa Imobiliária Dubai Imóveis – MENEGHIN e GUERLLES LTDA ME declara, por este instrumento, que cumpre com toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, incluindo, mas não se limitando, à Constituição Federal, ao Código de Defesa do Consumidor, ao Código Civil, ao Marco Civil da Internet (Lei Federal n.º 12.965/14) e seu decreto regulamentador (Decreto n.º 8.771/16), à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/18) e às demais normas setoriais ou regras sobre o assunto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os PROMITENTES VENDEDORES autorizam o Sr. Oficial do Registro de Imóveis respectivo a proceder a todos os atos registrários que se fizerem necessários à perfeita regularização deste contrato, inclusive os averbatórios podendo fazer constar na referida matrícula imobiliária descrita na CLÁUSULA PRIMEIRA

Rua Francisco Glicério, 108– Maringá – PR Cep: 87030-050, Fone: (44) 99900-6335

deste contrato, dando-lhe publicidade para que produza direitos reais para a PROMISSÁRIA COMPRADORA;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito pelos contratantes o foro desta Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente transação, com a exclusão de qualquer outro, mesmo preferencial ou privilegiado.

Por estarem assim justos e contratados em todas as cláusulas e condições supra elaboraram as partes presentes, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelos contratantes, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um mesmo fim, na presença das duas testemunhas a tudo presente e abaixo nomeados e assinados.

Maringá, 01 de agosto de 2024.

4º TABELIONATO DE NOTAS

CARLOS EDUARDO VERCESI
Promitente Vendedor

4º TABELIONATO DE NOTAS

CARLOS ROBERTO VERCESI
Promitente Vendedor

6.º TABELIONATO DE NOTAS

INGRID LOUISE PEREIRA LOHMANN
Promissária Compradora

4º TABELIONATO DE NOTAS

RITA DE CASSIA PINHEIRO VERCESI
Anuente

6.º TABELIONATO DE NOTAS
VIDE VERSO

4º TABELIONATO DE NOTAS
DE NOTAS DE MARINGÁ
José Carlos Frati - Tabelião
Av. XV de Novembro, 500 Fone: (44) 3028-5451
CEP: 87.013-230 - Maringá - Paraná
www.4tabelionatodenotasmga.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA (s) a (s) firma (s) abaixo:
CARLOS EDUARDO VERCESI.....
CARLOS ROBERTO VERCESI.....
RITA DE CASSIA PINHEIRO VERCESI.....
Maringá, 01 de Agosto de 2024
Em Test. de Verdade.
NATALY CAROLINE RODRIGUES DE PAIVA - SUBSTITUTA
Selo: SFTN1.4GP0b.4aNDn-4UCTe.F798q
Consulte em: http://selo.tunarpen.com.br